

1500338-26.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, com peso de 40,37g e 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso de 19,66g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e o laudo de constatação de fls. 31/34. Consta, outrossim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500338-26.2022.8.26.0616 - Controle 2022/000313

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 658/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Réu:

ERYCKSON RUANN LEITE DE CARVALHO e outro

Réu Preso

Aos 04 de agosto de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquetuba, Comarca de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e os réus Eryckson Ruann Leite De Carvalho E Everton Matos Da Silva. Presentes a(s) testemunha(s) Edgar Xavier da Costa e Rodrigo Santana. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, os réus foram interrogados. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se

nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. EVERTON MATOS DA SILVA denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e ERYCKSON RUANN LEITE DE CARVALHO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 18h15min, na Rua Parati, altura do n.º 91, bairro Jardim Acaré II, nesta cidade e Comarca, o denunciado EVERTON MATOS DA SILVA trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, com peso de 40,37g e 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso de 19,66g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e o laudo de constatação de fls. 31/34. Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, o denunciado ERYCKSON RUANN LEITE DE CARVALHO guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 519 (quinhentos e dezenove) porções de cocaína, com peso de 585,04g, 162 (cento e sessenta e duas) porções de crack, com peso de 94,97g e 317 (trezentos e dezessete) porções contendo a substância Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso de 560,02g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e o laudo de constatação às fls. 27/30. Infere-se, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado ERYCKSON RUANN LEITE DE CARVALHO possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência, uma munição de arma de fogo, calibre .32, marca "CBC", conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial a ser oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionadas, os denunciados deliberaram por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, EVERTON acondicionou parte dos entorpecentes em suas vestes e a outra parte em um muro, permanecendo em via pública à espera de usuários. ERYCKSON, por sua vez, acondicionou os estupefacientes no interior da residência, com a finalidade de distribuição a terceiros. Ocorre que, policiais estavam em patrulhamento no local dos fatos - conhecido como ponto de tráfico de drogas - quando avistaram o denunciado EVERTON, que demonstrou certo nervosismo e atitude suspeita, ocasião em que foi devidamente abordado. Ato contínuo, ao ser submetido à busca pessoal, policiais encontraram, no interior de suas vestes, 06 porções de cocaína, 04 porções de maconha e a quantia de R\$ 20,00. Os agentes estatais, em varredura pelo local, lograram localizar, no buraco de um muro ao lado do denunciado, cerca de 40 porções de cocaína e 01 porção de maconha. Os agentes públicos indagaram o denunciado EVERTON, que indicou a residência onde havia adquirido os entorpecentes. Neste ínterim, os policiais civis observaram o denunciado ERYCKSON saindo do interior do imóvel indicado, ao passo em que, ao visualizar os agentes estatais, o denunciado tentou empreender fuga, adentrando a residência, todavia foi devidamente contido e abordado. Indagado pelos agentes, ERYCKSON disse que residia no imóvel apenas para armazenar e distribuir os entorpecentes. Ao realizaram buscas no interior da residência, os policiais encontraram mais de 519 porções de cocaína, 317 porções de maconha e 162 porções de crack. Também foi localizado no interior do imóvel a quantia de R\$ 4.428,00, anotações típicas de contabilidade do tráfico, um aparelho celular, e uma munição de arma de fogo, calibre .32. Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. A denúncia foi recebida em 24/02/2022 (fls. 113/114). Devidamente citados, os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 130/131), havendo a manutenção do recebimento da denúncia (fls. 142/145). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente. Ausentes preliminares dignas de nota e ação constitucional da GCM e validade do flagrante delito. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos

periciais encartados aos autos às fls. 160/198 (entorpecentes, anotações para o tráfico, celulares e laudo de eficácia da munição calibre 32). O réu ERYCKSON RUANN LEITE DE CARVALHO foi interrogado e confessou a guarda das drogas. O réu EVERTON MATOS DA SILVA foi interrogado e negou os fatos. Contudo, a autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestada. Os GCMs Edgar Xavier da Costa e Rodrigo Santana foram uníssonos ao afirmar que estavam pelo local dos fatos (Rua Parati), conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o indivíduo Everton, demonstrando nervosismo, em atitude suspeita, parado na rua, sendo abordado; que em revista pessoal, localizaram em suas vestes 06 (seis) invólucros com substância aparentando ser cocaína, 04 (quatro) invólucros com substância aparentando ser maconha, e R\$ 20,00 (vinte reais), questionado, negou ser traficante, mas ao lado dele, localizaram escondido em um buraco no muro, 40 (quarenta) invólucros com cocaína e 01 (um) de maconha. Everton disse que era usuário e que tinha comprado drogas em uma casa defrente onde estava parado, sendo que o do imóvel apontado por Everton saiu um indivíduo, posteriormente identificado como Eryckson, sendo que este, ao ver a presença da equipe, voltou correndo para dentro da casa, mas foi alcançado e contido; em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; questionado, Eryckson disse que residia no imóvel apenas para armazenar e distribuir drogas; que Eryckson, indicou onde havia drogas no local, sendo localizada grande quantidade acondicionada embaixo da cama. Eryckson, disse que recebia R\$1.000,00 (mil reais) por semana pela função exercida no tráfico. Que embaixo da cama foram localizados e contabilizados 519 (quinhentos e dezenove) invólucros com substância aparentando ser cocaína, 317 (trezentos e dezessete) invólucros com substância aparentando ser maconha e 162 (cento e sessenta e dois) invólucros com substância aparentando ser "crack"; Sobre a cama localizaram R\$ 4.428,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais), anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, um aparelho celular e uma munição calibre .32 (intacta). Que o local ficou preservado, até a realização de perícia pelo I.C. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta. (1) Em relação ao réu Eryckson: artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal: atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa (art. 33, caput, da Lei) e 01 ano de detenção e 10 dias-multa (art. 12, caput, da Lei de armas). Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não faz jus o réu à redução da pena, pois as anotações para o comércio de drogas, condenação anterior/prescrita por tráfico de drogas e a divisão de tarefas entre os acusados indicam façam parte de organizações criminosas, ainda que primário e de bons antecedentes. Confissão integral. Não há agravantes e causas de aumento de pena, dignas de nota. Nos termos do artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal, em regime semiaberto e outros 10 dias-multa, o unitário no mínimo legal e à pena de 01 ano de detenção, além de 10 dias multa no valor mínimo legal. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado; e (2) Em relação ao réu Everton: artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes (processo 028410-64.2013.8.26.0050 - fls. 73), assim, majoro a pena base em 1/3 fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias multa. A reincidência (processo 017737-75.2011.8.26.0278 - fls. 73/74) será orientada a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 888 dias-multa. Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que

a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu EVERTON MATOS DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado e, CONDENAR o réu ERYCKSON RUANN LEITE DE CARVALHO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa; e, à pena de 01 ano de detenção, além de 10 dias multa no valor mínimo legal. Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção dos acusados ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A reincidência, assim como, hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquecetuba. No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidente, sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública. Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa, intimando-se os réus. Decorrido o prazo, nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Abra-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Eryckson Ruann Leite De Carvalho E Everton Matos Da Silva

Réu(é):